



RECLAMAÇÃO N° 001/2026 - Aguiar - PB

À Energisa Paraíba

CNPJ: 09.095.183/0001-40

SERVIÇO PÚBLICO E GOVERNAMENTAL

Unidade consumidora: 1111

O município de Aguiar-PB, inscrito no CNPJ N°: 08.939.944/0001-30, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Irineu Lacerda, S/N - Centro | CEP: 58.778-000, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional Manoel Batista Guedes Filho, por meio do representante legal Rudá Pereira Brasil, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com fundamento na legislação aplicável, especialmente nas disposições da Resolução Normativa ANEEL n° 1.000/2021, do Código de Defesa do Consumidor, e demais normas pertinentes, apresentar a presente reclamação sobre custo de disponibilidade, pelos fundamentos de fato e de direito que passa a expor.

1. DA LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAÇÃO

1. A capacidade postulatória e os poderes de representação do subscritor estão devidamente comprovados pela procuração anexada (Anexo I), outorgada pelo Prefeito Municipal. Tal instrumento é plenamente suficiente para a atuação administrativa perante a distribuidora e a ANEEL, em conformidade com o art. 9º da REN n° 1.000/2021 e demais legislações aplicáveis.
2. Qualquer exigência documental que exceda a procuração, como a apresentação do contrato de honorários, não possui amparo legal e infringe as prerrogativas da advocacia, estabelecidas pela Lei n° 8.906/1994.
3. Ainda assim, com o intuito de evitar dilações indevidas e demonstrar total transparência, anexa-se voluntariamente cópia do contrato N° 023/2025 de prestação de serviços celebrado entre a municipalidade e a sociedade de advogados em 06 de março de 2025.
4. O referido contrato, em sua **CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO**, confere poderes expressos e específicos para que este representante atue em nome do Município em todas as instâncias administrativas necessárias, notadamente perante a concessionária e a ANEEL, para a recuperação de valores e defesa de seus interesses.

CLÁUSULA SEGUNDA-DO OBJETO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS POR COBRANÇAS IRREGULARES NAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE AGUIAR- PB

5. A cláusula transcrita confere expressamente poderes de representação ao representante do escritório contratado pelo Município, nos moldes do Contrato de Mandato já juntado aos autos, o que torna indiscutível sua legitimidade para atuar em nome do ente municipal perante esta distribuidora.
6. Adicionalmente, cumpre informar que o contrato em questão foi devidamente publicado no(a) **Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba**, em obediência à legislação vigente, ato que lhe confere plena eficácia jurídica e oponibilidade contra terceiros.
7. Dessa forma, o requisito formal de publicação do referido instrumento contratual foi integralmente cumprido.

2. DOS ANEXOS

8. Para a devida comprovação, juntam-se a este documento os anexos abaixo:
 - (a) Anexo I – Instrumentos procuratórios
 - (b) Anexo II – Documentos contratuais
 - (c) Anexo III - Aditivo 1

3. DOS FATOS E DOS DIREITOS

9. A Unidade Consumidora 1111 enquadrada na modalidade de Iluminação Pública, vêm sendo faturadas com a cobrança de custo de disponibilidade, prática que afronta a regulamentação vigente e carece de amparo legal.
10. Nos termos do art. 290 da Resolução Normativa nº 1.000/2021, a distribuidora deve proceder ao faturamento da unidade consumidora enquadrada no Grupo B pelo maior valor entre o consumo de energia elétrica ativa e o custo de disponibilidade. Todavia, o § 1º do referido dispositivo estabelece, de forma expressa:

§ 1º Não se aplica o custo de disponibilidade no faturamento de unidades consumidoras:
I – da classe iluminação pública;
II – atendidas por meio de sistemas isolados do tipo SIGFI ou MIGDI; e
III – enquadradas na modalidade de pré-pagamento. (grifou-se)

11. No mesmo sentido, o art. 24, § 2º, da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 é categórico ao estabelecer que:

Art. 24 O consumo mensal da energia elétrica destinada à iluminação pública deve ser apurado considerando as seguintes disposições:

(...)

§ 2º Não se aplica a cobrança pelo custo de disponibilidade definida no art. 98 no faturamento individual de um ponto de iluminação pública. (grifou-se)

12. Diante do exposto, conclui-se que o custo de disponibilidade não é aplicável às unidades consumidoras destinadas à iluminação pública, devendo o respectivo faturamento ocorrer exclusivamente com base no consumo efetivo de energia elétrica ativa.
13. Dessa forma, é incontroverso que a cobrança efetuada carece de respaldo na regulação setorial aplicável, impondo-se, por conseguinte, a sua imediata correção.
14. Para além da evidente afronta aos arts. 290, §1º, da REN 1.000/2021 e 24, §2º, da REN 414/2010, impõe-se ainda ressaltar o disposto no art. 323 da REN 1.000/2021, o qual assegura ao consumidor o direito à revisão do faturamento sempre que verificada a ocorrência de erro:

Art. 323. Constatado erro no faturamento, a distribuidora deve efetuar a revisão do faturamento, cobrando ou devolvendo ao consumidor a diferença apurada.

(...)

II - faturamento a maior: devolver ao consumidor e demais usuários, até o segundo ciclo de faturamento posterior à constatação, as quantias recebidas indevidamente nos últimos 60 ciclos de faturamento imediatamente anteriores à constatação. (Suspensos os efeitos referentes ao prazo de 60 (sessenta) ciclos, conforme DSP ANEEL 2.006, de 08.07.2024)

15. Assim, uma vez constatada a cobrança indevida, incumbe à distribuidora o dever de proceder à revisão e ao refaturamento, com a consequente restituição ao consumidor dos valores pagos a maior.
16. A manutenção de cobrança sabidamente ilegal pela concessionária afronta diretamente o princípio da legalidade (art. 37, caput, CF/88), além de caracterizar enriquecimento ilícito por parte da concessionária, em manifesta violação ao dever de observância da modicidade tarifária.

4. DOS PEDIDOS

17. Ante o exposto, requer-se:

- (a) A imediata revisão do faturamento da Unidade Consumidora identificada, com a consequente exclusão da cobrança de custo de disponibilidade, nos termos do art. 290 da Resolução Normativa nº 1.000/2021, abrangendo o período correspondente aos últimos 10 (dez) anos, em conformidade com o disposto no Despacho nº 2.006/2024;



- (b) Adequação definitiva do faturamento, de modo a observar estritamente o disposto no art. 290, § 1º, da Resolução Normativa 1.000/2021, bem como no art. 24, § 2º, da Resolução Normativa 414/2010, afastando a cobrança do custo de disponibilidade;
- (c) A devolução em dobro dos valores indevidamente pagos, nos termos do art. 323, inciso II, da Resolução Normativa 1.000/2021;
- (d) Proceda com a devolução de todos os valores cobrados a maior nos últimos 10 (dez) anos, conforme o Despacho nº 2.006 da Aneel, de 08 de julho de 2024, observando o prazo prescricional de 10 anos, conforme estabelecido no art. 205 do Código Civil. Conforme fundamentado na sentença proferida em 29 de setembro de 2023, pela 19ª Vara Cível Federal de São Paulo, no âmbito da Ação Civil Pública Cível nº 5024153- 93.2018.4.03.6100¹, no Ofício nº 00710/2024/PFANEEL/PGF/AGU², de 08 de maio de 2024 e no Ofício nº 00937/2024/PFA-NEEL/PGF/AGU, de 12 de junho de 2024³.
- (e) Devolva os valores cobrados a maior em dobro, atualizados monetariamente pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês calculados pro rata die, conformidade com o estabelecido na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da Aneel.
- (f) A expedição de resposta formal no prazo regulamentar, com a comprovação da adoção das providências cabíveis.
- (g) Proceda com a devolução do valor integral, por meio de depósito bancário, na conta corrente do Município, conforme estabelece o § 7º, do art. 323 da REN nº 1.000/2021 da Aneel, comunicando por escrito o resultado do deferimento desta reclamação, por meio do endereço eletrônico: rudapereirabrasil.adv@outlook.com.br

Nestes termos, pede deferimento.

Representante Município